

실손의료보험 개인실손전환(단체→개인)

특별약관

【사업방법서 별지】

1. 보험의 종류 : 장기보험 / 제도성 특별약관

2. 보험종목의 명칭 : 실손의료보험 개인실손전환(단체→개인) 특별약관

3. 적용대상에 관한 사항

이 특별약관은 단체실손의료보험계약(단체가 규약에 따라 구성원의 전부 또는 일부를 피보험자로 하는 실손의료보험으로서 보험업감독규정 제 7-49조 제2호 각 목의 요건에 해당하는 단체보험을 말함. 이하 「단체실손」이라 함)의 피보험자 등과 회사 사이에 단체실손을 개인실손의료보험(노후·유병력자·여행 실손의료보험 및 단체실손의료보험을 제외한 실손의료보험을 말함. 이하 「개인실손」이라 함)으로 전환(이하 「계약전환」이라 함)하는 계약을 체결하는 데 적용함.

4. 계약전환에 관한 사항

가. 단체실손의 피보험자이거나 피보험자이었던 자가 계약전환 청약일 기준으로 다음의 요건을 모두 충족하는 경우에는 계약전환을 청약할 수 있음. 다만, 단체실손의 피보험자이었던 자는 단체실손 종료일로부터 1개월 이내에 계약전환 청약을 하여야 함.

① 실손의료보험을 단체실손에 가입한 자인 경우

② 직전 5년간 연속으로 단체실손의 피보험자인 경우

(직전 5년간 단체실손에 가입하지 않는 기간이 계약당 1개월 이내이고, 누적하여 3개월 이내인 경우를 포함함. 단체실손에 가입하지 않은 기간을 계산할 때에는 금번 「단체실손 종료일」로부터 계약전환 청약일까지 기간은 제외함.)

- 다만, '14.10.16.이후 단체실손을 「비실손보장형(정액형)」으로 가입한 경우 「비실손보장형(정액형)」으로 가입한 기간은 단체실손의 가입기간에 포함함. 이 경우 피보험자는 계약전환 직전에는 단체실손의 「실손보장형」에 가입되어 있어야 한다.

③ 계약전환 청약시 전환후 개인실손의 사업방법서에 정한 가입나이 이내인 경우

주1) 「단체실손 종료일」: 계약전환 계약자가 금번 계약전환 청약일 이전에 단체실손

에 가입·종료한 이력이 있는 경우 금번 계약전환 청약일로부터 가장 가까운 단체 실손 종료일을 말함

- 주2) 「비실손보장형(정액형)」을 가입한 임·직원이 실손의료보험 개인실손전환 제도 시행('18.12.1) 이후부터 단체보험 보장기간 종료전에 퇴사하는 경우에는 계약전환 가능

[계약전환 계약자가 「비실손보장형(정액형)」에서 보장받은 담보에 기초하여 개인 실손으로 전환]

예시) 비실손보장형(정액형) : 상해·질병 입원일당 담보

→ 개인실손 : 상해급여·중증비급여·비중증비급여/질병급여·중증비급여·비중증비급여 의료비담보

나. 회사는 다음의 요건이 모두 충족되는 경우에는 심사를 거치지 않고 계약전환을 승낙함.

- ① 계약전환 청약일 기준으로 단체실손의 보험수익자가 직전 5년간 단체실손에서 수령한 보험금과 보험사고가 발생했지만 청구하지 않은 금액을 합산한 금액이 200만원 이하인 경우. 다만, 가.의 「비실손보장형(정액형)」으로 가입한 경우에 해당하는 때에는 「비실손보장형(정액형)」에서 수령한 보험금을 포함함.
- ② 계약전환 청약일 기준으로 계약전환 계약자(이하 「계약자」라 함)가 직전 5년간 10대질병으로 의사로부터 진찰 또는 검사를 통하여 의료행위를 받은 사실이 없는 경우

주) 10대질병 : ①암 ②백혈병 ③고혈압 ④협심증 ⑤심근경색

⑥심장판막증 ⑦간경화증 ⑧뇌졸중증(뇌출혈, 뇌경색) ⑨당뇨병

⑩에이즈(AIDS) 및 HIV 보균을 말함

- ③ 보장종목, 보험가입금액 및 자기부담금 모두에 대해 계약전환 후 개인실손과 계약전환 전 단체실손이 동일하게 적용되는 경우(다만, 회사가 계약전환 전 단체실손과 동일한 조건의 개인실손을 판매하지 않는 경우, 계약전환 후 개인실손의 보험가입금액 또는 자기부담금 등을 계약전환 전 단체실손과 가장 유사하게 적용하는 경우에는 동일하게 적용한 것으로 봄.)

주) 회사가 개인실손을 판매중지한 경우 판매중지 직전에 판매했던 개인실손으로 전환함

다. 회사는 계약전환 후 개인실손이 계약전환 전 단체실손보다 보장이 강화(보장종목 추가, 보험가입금액 증액, 자기부담금 축소 등)되는 등 나.의 요건이 충족되지 아니하는 경우에는 회사의 계약인수지침에 따라 심사를 하여 승낙하거나 승낙을 거절할 수 있으며, 별도의 조건

(보험가입금액 제한, 일부보장 제외, 보험금 삭감, 보험료 할증 등)
을 붙여 승낙할 수 있음.

5. 기타 사항

- 가. 다수의 회사가 단체실손을 분할하여 인수한 경우 계약자는 해당 회사 중 하나의 회사를 선택하여 계약전환을 청약할 수 있음.
- 나. 계약자가 해외발령 및 해외지사 파견 등 계약자의 책임없는 사유로 단체실손에 가입할 수 없는 경우 해당기간은 단체실손에 가입한 기간에 포함함.
- 다. 회사는 계약전환이 성립한 이후 지체없이 단체실손이 개인실손으로 전환되었음을 서면, 전화(음성녹음), 전자문서(SMS 포함) 등으로 계약자에게 안내함.
- 라. 회사는 계약자가 계약전환을 청약할 때에 이 특별약관의 중요한 내용, 계약전환 전 단체실손과 계약전환 후 개인실손의 보장범위가 다를 수 있다는 점 등을 설명하고 계약자의 확인을 받아야 함.
- 마. 회사는 계약전환에 필요한 사항에 대하여 추가적으로 특별약관을 부가하여 운영할 수 있음.
- 바. 회사는 계약전환 심사 등에 필요한 증빙자료를 계약자 등에게 요청할 수 있고, 계약자 등은 이에 협조하여야 함.

실손의료보험 개인실손전환(단체→개인) 특별약관

제1조(목적)

이 특별약관은 단체실손의료보험(단체가 규약에 따라 구성원의 전부 또는 일부를 피보험자로 하는 실손의료보험으로, 보험업감독규정 제7-49조 제2호 각 목의 요건에 해당하는 단체보험을 말하며, 이하 「단체실손」이라 합니다.)의 피보험자 등과 보험회사(이하 「회사」라 합니다.) 사이에 단체실손을 개인실손의료보험(노후·유병력자·여행 실손의료보험 및 단체실손의료보험을 제외한 실손의료보험을 말하며, 이하 「개인실손」이라 합니다.)으로 전환(이하 「계약전환」이라 합니다.)하는 계약을 체결하는 것을 목적으로 합니다.

제2조(계약전환에 관한 사항)

① 단체실손의 피보험자이거나 피보험자이었던 자가 계약전환 청약일 기준으로 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에는 계약전환을 청약할 수 있습니다. 다만, 단체실손의 피보험자이었던 자는 단체실손 종료일로부터 1개월 이내에 계약전환 청약을 하여야 합니다.

① 실손의료보험을 단체실손에 가입한 자인 경우

② 직전 5년간 연속으로 단체실손의 피보험자인 경우(직전 5년간 단체실손에 가입하지 않는 기간이 계약당 1개월 이내이고, 누적하여 3개월 이내인 경우를 포함하며, 단체실손에 가입하지 않은 기간을 계산할 때에는 금번 「단체실손 종료일」로부터 계약전환 청약일까지 기간은 제외함). 다만, ‘14.10.16.이후 단체실손을 「비실손보장형(정액형)」으로 가입한 경우 「비실손보장형(정액형)」으로 가입한 기간은 단체실손의 가입기간에 포함합니다. 이 경우 피보험자는 계약전환 직전에는 단체실손의 「실손보장형」에 가입되어 있어야 합니다.

【단체실손 종료일】

계약전환 계약자가 금번 계약전환 청약일 이전에 단체실손에 가입·종료한 이력이 있는 경우 금번 계약전환 청약일로부터 가장 가까운 단체실손 종료일을 말합니다.

【「비실손보장형(정액형)」 관련 내용】

「비실손보장형(정액형)」을 가입한 임·직원이 실손의료보험 개인실손전환 제도 시행('18.12.1) 이후 부터 단체보험 보장기간 종료전에 퇴사하는 경우에는 계약전환이 가능합니다.

[계약전환 계약자가 「비실손보장형(정액형)」에서 보장받은 담보와 유사한 담보의 개인실손으로 전환]

예시) 비실손보장형(정액형) : 상해·질병 입원일당 담보

→ 개인실손 : 상해급여·중증비급여·비중증비급여/질병급여·중증비급여·비중증비급여 의료비담보

- ③ 계약전환 청약시 전환후 개인실손의 사업방법서에 정한 가입나이 이내인 경우
- ② 제1항에 따른 계약전환 계약자(이하 「계약자」라 합니다.)의 청약과 회사의 승낙으로 계약전환은 이루어집니다. 다만, 다수의 회사가 단체실손을 분할하여 인수한 경우 계약자는 해당 회사 중 하나의 회사를 선택하여 계약전환을 청약할 수 있습니다.
- ③ 회사는 계약자의 계약전환 청약을 받고, 개인실손의 제1회 보험료를 받은 경우에 30일 이내에 승낙하거나 거절하여야 하며, 승낙한 경우에는 계약전환 후 개인실손의 보험증권을 계약자에게 드립니다. 이 경우, 30일 이내에 회사가 승낙 또는 거절의 통지를 하지 않으면 승낙한 것으로 봅니다.
- ④ 회사는 계약전환이 성립한 이후 지체없이 단체실손이 개인실손으로 전환되었음을 서면, 전화(음성녹음), 전자문서(SMS 포함) 등으로 계약자에게 안내하여 드립니다.
- ⑤ 계약자는 계약전환 후 개인실손의 보험증권을 받은 날부터 15일 이내에 계약전환 청약을 철회할 수 있습니다. 이에 불구하고 청약한 날부터 30일이 지나면 청약을 철회할 수 없습니다. 청약철회에 관한 기타 사항은 계약전환 후 개인실손 약관을 따릅니다.
- ⑥ 회사는 계약자가 계약전환을 청약할 때에 이 특별약관의 중요한 내용(제2조(계약전환에 관한 사항) 제8항 및 제9항 포함), 계약전환 전 단체실손과 계약전환 후 개인실손의 보장범위가 다를 수 있다는 점 및 계약전환 시 유의사항 등을 계약자에게 설명하고 확인받아야 하며, 청약 후에는 지체 없이 계약자에게 이 특별약관 및 계약자 보관용 청약서를 드립니다.
- ⑦ 회사는 계약전환의 청약을 승낙하고 계약자로부터 계약전환 후 개인실손의 제1회 보험료를 받은 때부터 계약전환 후 개인실손의 약관에 따라 보장합니다. 또한, 회사가 계약전환의 청약과 함께 제1회 보험료를 받은 후 승

낙한 경우에도 제1회 보험료를 받은 때부터 보장이 개시됩니다.

㉔ 회사는 다음 각 호의 요건이 모두 충족되는 경우에는 심사를 거치지 않고 계약전환을 승낙합니다.

- ① 계약전환 청약일 기준으로 단체실손의 보험수익자가 직전 5년간 단체실손에서 수령한 보험금과 보험사고가 발생했지만 청구하지 않은 금액을 합산한 금액이 200만원 이하인 경우. 다만, 제2조(계약전환에 관한 사항) 제1항 제2호 단서 조항에 해당하는 경우에는 「비실손보장형(정액형)」에서 수령한 보험금을 포함합니다.
- ② 계약전환 청약일 기준으로 계약자가 직전 5년간 10대질병으로 의사로부터 진찰 또는 검사를 통하여 의료행위를 받은 사실이 없는 경우

【10대질병】

- ①암 ②백혈병 ③고혈압 ④협심증 ⑤심근경색 ⑥심장판막증
- ⑦간경화증 ⑧뇌졸중증(뇌출혈, 뇌경색) ⑨당뇨병
- ⑩에이즈(AIDS) 및 HIV 보균

- ③ 다음 각 목의 모두에 대해 계약전환 후 개인실손과 계약전환 전 단체실손이 동일하게 적용되는 경우. 다만, 회사가 계약전환 전 단체실손과 동일한 조건의 개인실손을 판매하지 않는 경우, 계약전환 후 개인실손의 보험가입금액 또는 자기부담금 등을 계약전환 전 단체실손과 가장 유사하게 적용하는 경우에는 동일하게 적용한 것으로 봅니다. 회사가 개인실손을 판매중지한 경우 판매중지 직전에 판매했던 개인실손으로 전환합니다.

가. 보장종목

나. 보험가입금액

다. 자기부담금

㉕ 회사는 계약전환 후 개인실손이 계약전환 전 단체실손보다 보장이 강화(보장종목 추가, 보험가입금액 증액, 자기부담금 축소 등)되는 등 제8항 각 호의 요건이 충족되지 아니하는 경우에는 회사의 계약인수지침에 따라 심사를 하여 승낙하거나 승낙을 거절할 수 있으며, 별도의 조건(보험가입금액 제한, 일부보장 제외, 보험금 삭감, 보험료 할증 등)을 붙여 승낙할 수 있습니다.

㉖ 계약자는 제1항에 따라 계약전환을 청약할 때에는 청약서에서 질문한 사항(제8항의 제1호 및 제2호 포함)에 대하여 알고 있는 사실을 반드시 사실대로 알려야 하며, 그렇지 않은 경우 회사는 계약전환 후 개인실손의 약관에 따라 계약전환을 해지할 수도 있습니다.

㉑ 회사는 계약전환 심사 등에 필요한 증빙자료를 계약자 등에게 요청할 수 있고 계약자 등은 이에 협조하여야 합니다.

제3조(준용규정)

이 특별약관에서 정하지 않은 사항은 계약전환 후 개인실손의 약관을 따릅니다.